

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios da Legalidade e Anterioridade Penal e Demais Princípios Decorrentes (art. 1º do CP)

O **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL** está previsto na CONSTITUIÇÃO FEDERAL e no CÓDIGO PENAL.

Durante essa aula vamos **ENTENDER** esse princípio, mas antes é necessário que você **Leia, Releia, Memorize, Decore** o texto abaixo:

*CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 5º - (...) XXXIX - **não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal**; CÓDIGO PENAL Art. 1º - **Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.***

Ressalta-se que tudo que será dito serve tanto para CRIME, quanto para CONTRAVENÇÃO. Tanto para PENA, quanto para MEDIDA DE SEGURANÇA. Assim, quanto se falar em crime, entenda crime e contravenção. Quando falo pena, pense pena e medida de segurança.



Já caiu em prova!

CESPE. O princípio da legalidade, que é desdobrado nos princípios da reserva legal e da anterioridade, não se aplica às medidas de segurança, que não possuem natureza de pena, pois a parte geral do Código Penal apenas se refere aos crimes e contravenções penais. ERRADO. Aplica-se às medidas de segurança.

FGV. Com relação ao princípio da legalidade, assinale a afirmativa incorreta.

a) Tal princípio se aplica às contravenções e medida de segurança. CORRETO.

e) Tal princípio está previsto no texto constitucional vigente. CORRETO.

FEPESE. O princípio da legalidade, ou também chamado da reserva legal (art.1 do CP) é igualmente previsto como garantia fundamental, no artigo quinto da Constituição Federal vigente (inciso XXXIX). CERTA.

Vamos lá.

1. NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI.

Houve épocas que um Rei Absoluto poderia escolher, a seu livre arbítrio, qual fato seria crime, mesmo que praticado no passado. A grosso modo ele poderia definir: “*todo mundo que saiu de casa ontem deve ser punido*”.

Hoje, o povo elege seus representantes, que definem, **por meio de lei**, o que deve ser crime.

Para ter UM CRIME (para ter uma pena), é necessário que tenha previsão em **LEI**.

SEM LEI, NÃO TEM CRIME (sem lei, não tem pena).

Não há crime sem **LEI** (em sentido estrito, lei ordinária, por exemplo).

Isso significa que, entre outros, **MEDIDA PROVISÓRIA, PORTARIA, INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO PODEM CRIAR CRIMES ou PENAS.**

SÓ LEI PODE CRIAR CRIME ou PENA.

É o **PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL**, que no Direito Penal, coincide com o **PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL**. Reserva Legal porque esse assunto (criar crimes e penas) está **RESERVADO PARA AS LEIS**. É um assunto **PERTENCENTE (RESERVADO)** à LEI.

A conduta praticada só será crime se prevista em uma lei.

Essa correspondência entre conduta e previsão legal que configura crime se chama **TIPICIDADE**. A doutrina tradicional considera que tipicidade é a correspondência entre a conduta praticada no mundo real e o modelo descritivo considerado crime pela lei. Em outras palavras, o modelo descritivo constante da lei para o crime de homicídio é "MATAR ALGUÉM". Assim, se uma conduta praticada no mundo real se enquadrar nesse modelo descritivo ("José, com tiros, matou João"), haverá **TIPICIDADE**.

Algumas vezes as questões tratam esses institutos por meio de **BROCADOS JURÍDICOS (máximas)**. Na verdade trata-se da mesma frase, mas em latim, veja:

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI

NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE



Já caiu em prova!

ESAF. Quanto ao princípio da legalidade penal pode-se dizer que a exigência de lei para criminalizar condutas ou impor penas não se coaduna com o princípio da reserva legal. ERRADO. Coaduna-se.

FGV. Reza o princípio da reserva legal que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. CERTO.

FCC. Dispõe o artigo 1º do Código Penal: "Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal". Tal dispositivo legal consagra o princípio da legalidade. CERTA.

CESPE. Considerando que, no âmbito penal, a Constituição da República abarcou o princípio da legalidade - "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal" e que a Lei das Contravenções Penais foi elaborada sob a forma de decreto-lei, então é correto afirmar que esta lei encontra-se revogada por força do princípio constitucional da reserva legal. ERRADO. Foram recepcionadas como lei.

CESPE. Por ter força de lei, não viola o princípio da legalidade a medida provisória que define crimes e comina sanções penais. ERRADO. Viola.

CESPE. Consoante entendimento do STF, em face ao princípio da legalidade, é inadmissível medida provisória em matéria penal, mesmo tratando-se de normas penais benéficas, que visem abolir crimes ou lhes restringir o alcance, extinguir ou abrandar pena ou, ainda, ampliar os casos de isenção de pena ou extinção de punibilidade. CERTA.

FCC. O princípio constitucional da legalidade em matéria penal encontra efetiva realização na exigência, para a configuração do crime, de tipicidade. CERTA.

CESPE. O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras, ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito. CERTA.

FGV. Adaptado. O princípio da legalidade impede a criação de crimes por meio de medida provisória. CORRETO.

FAURGS. Em relação ao princípio da legalidade (artigo 1º do Código Penal), assinale a afirmação correta.

a) Estabelece que as condutas consideradas como imorais pelo corpo social podem ser penalmente sancionadas, diante da magnitude da lesão causada à coletividade. ERRADO. Consideradas crimes, e não as Imorais.

b) Permite concluir que ninguém poderá ser punido por conduta praticada que não esteja previamente definida como crime na lei. CERTO.

e) Não há crime sem lei anterior que o defina, mas o Juiz poderá determinar a pena sem prévia cominação legal. ERRADO. Não poderá.

FUNDATEC. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O primeiro artigo do Código Penal refere-se a qual dos princípios regentes do Direito Penal? Legalidade.

FCC. Uma lei definiu como crime um fato e estabeleceu no preceito sancionador a pena de no mínimo dois anos de reclusão. Essa lei infringiu o princípio da legalidade. CORRETO. Não basta a lei estabelecer a pena mínima, tem que estabelecer a máxima também.

FCC. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Trata-se do postulado constitucional que se consagrou com a denominação de estrita legalidade. CERTA.

VUNESP. Pode-se afirmar que o princípio da legalidade

b) tem índole constitucional e tem por finalidade proteger o cidadão contra o arbítrio do poder punitivo estatal, já que deve haver perfeita correspondência entre a conduta praticada e a previsão legal. CORRETO.

c) torna possível à medida provisória e lei delegada definirem crimes, criando tipos e impondo penas, desde que a exceção esteja prevista na Constituição Federal. ERRADO, não é possível.

FGV - OAB UNIFICADO. O Presidente da República, diante da nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. A medida provisória foi convertida em lei, sem impugnações. Há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao Presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. ERRADA, O erro da alternativa está no fundamento. Realmente houve ofensa ao princípio da reserva legal, mas porque não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Importa salientar que o Presidente da República pode ter a INICIATIVA (propor) de lei em matéria penal. Não há qualquer impedimento.

CEPERJ. O princípio da legalidade estrita não cobre, segundo a sua função e o seu sentido, toda a matéria penal, mas apenas a que se traduz em fixar, fundamentar ou agravar a responsabilidade do agente. CERTA.

FCC. Determinada lei dispõe: "Subtrair objetos de arte. Pena: a ser fixada livremente pelo juiz de acordo com as circunstâncias do fato". Para um fato cometido após a sua vigência, é correto afirmar que a referida lei fere o princípio da legalidade. CERTA.

CESPE. É legítima a criação de tipos penais por meio de decreto. ERRADO, é ilegítima.

Desse princípio decorre uma série de outros princípios e alguns efeitos. Vamos a eles.

2. NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM PRÉVIA LEI.

Para ter um crime, não basta ter uma LEI.

Essa LEI tem que ser PRÉVIA a conduta.

Se lei anterior não definir um fato como crime, não haverá crime.

É o princípio da ANTERIORIDADE PENAL.

Vamos ilustrar com uma hipótese esdrúxula: *No dia 10/07 foi publicada uma lei considerando crime o fato: “usar chapéu”. Se no dia 09/07 você “usou chapéu”, você não poderá ser punido, pois no dia anterior “usar chapéu” não era crime. Da mesma forma, a lei não pode criar um crime punindo fato passado.*

Determinada conduta só poderá ser considerada CRIME se houver uma LEI ANTERIOR, uma LEI PRÉVIA.

A lei penal **GRAVOSA** (que prejudica o agente) **não poderá** retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Essa lei penal GRAVOSA não tem qualquer efeito sobre os fatos passados, ou seja, não retroage, **trata-se do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa.**

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM PRÉVIA LEI

NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE PRAEVIA LEGE



Já caiu em prova!

FCC. As regras da irretroatividade e da taxatividade das normas penais incriminadoras decorrem do princípio da legalidade. CERTA.

CESPE. No enunciado "não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal", estão contidos tanto o princípio da legalidade quanto o princípio da anterioridade da lei penal. CERTA.

ESAF. Pelo princípio da legalidade compreende-se que ninguém responderá por um fato que a lei penal preveja como crime e, pelo princípio da anterioridade compreende-se que alguém somente responderá por crime devidamente previsto em lei que tenha entrado em vigor um ano anteriormente à prática da conduta; ERRADO.

ESAF. Os princípios da legalidade e da anterioridade pressupõem a existência de lei anterior à prática de uma determinada conduta para que esta possa ser considerada como crime; CERTO.

ESAF. Os princípios da legalidade e da anterioridade são sinônimos e significam a necessidade da existência de lei para que uma conduta seja considerada crime; ERRADO. Não são sinônimos.

ESAF. Os princípios da legalidade e da anterioridade são incompatíveis um com o outro, já que pressupõem circunstâncias diversas; ERRADO. São compatíveis.

ESAF. Pelo princípio da anterioridade compreende-se a previsão anterior de determinada conduta como criminosa independentemente de definição por lei em sentido estrito. ERRADO. Depende de lei anterior.

FAURGS - Conciliador (TJ RS)/Criminal/2012/

Em relação ao princípio da legalidade (artigo 1º do Código Penal), assinale a afirmação correta.

d) Conforme a extensão do dano causado, pode ser flexibilizado para viabilizar a condenação de autores de fatos praticados antes da entrada em vigor da lei penal em questão, desde que fundamentada a decisão pelo Juiz. ERRADO. Não pode flexibilizar.

FCC. Considerando apenas a regra constitucional sobre os efeitos da lei penal no tempo, imagine a situação em que determinado cidadão comentou com colegas de trabalho que vez ou outra tinha vontade de matar sua ex-esposa. Duas semanas após a conversa, foi editada lei definindo como crime o ato de pensar em delinquir. O cidadão acima mencionado não poderá ser processado, uma vez que a tipificação de conduta como crime exige prévia lei assim definindo. CERTA.

CESPE. Consoante a legalidade e a anterioridade da lei, a prévia cominação legal da pena situa-se no plano da aplicação concreta da sanção penal. ERRADO. No plano abstrato.

VUNESP. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, emanada do Poder Legislativo, definindo o crime e a pena, sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. CERTA.

FEPESE. Pelo princípio da legalidade alguém só pode ser punido se, anteriormente ao fato por ele praticado, existir uma lei que o considere como crime. Tal princípio reflete também na aplicação da pena, visto que somente será aplicada ao criminoso pena anteriormente prevista em lei para o crime praticado. CERTA.

FGV

- a) Não há crime sem lei anterior que o defina. CORRETO.
- b) Não há pena sem prévia cominação legal. CORRETO.
- c) Crimes hediondos não estão sujeitos ao princípio da anterioridade da lei penal. ERRADO, estão.

3. NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI ESCRITA.

A lei incriminadora (que cria crimes) deverá ser **ESCRITA**.

Isso significa que a **ANALOGIA** e os **COSTUMES NÃO PODEM CRIAR CRIMES** (ou aumentar penas).



Jurisprudência

"(...) **não se pode, mediante ato do intérprete, criar figura típica, sob pena de grave e ostensiva violação ao princípio da legalidade penal.**" (STF, HC 95.078, voto do rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 10-3-2009, Segunda Turma, DJE de 15-5-2009.)

ATENÇÃO: o que é proibido no direito penal é a ANALOGIA e o COSTUME que prejudique o agente (parte ré), que cause um MAL PARA A PARTE ré (*IN MALAM PARTEM*).

NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI ESCRITA. É uma ideia restrita. Não significa que o direito penal só pode ser tratado por lei escrita. Não. O que se fala é que não há crime, nem pena, sem lei escrita.

Assim, é permitida a ANALOGIA E O COSTUME PARA O BEM DA PARTE ré (*IN BONAM PARTEM*), ou seja, é possível a analogia e o costume serem aplicados no Direito Penal.

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI ESCRITA

NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE SCRIPTA



Já caiu em prova!

ESAF. Quanto ao princípio da legalidade penal pode-se dizer que o princípio *nullum crimen nulla poena sine lege scripta* admite a incriminação através dos costumes e a aplicação analógica das normas incriminadoras.

ERRADO. Não admite.

ESAF. A analogia é considerada uma forma de autointegração da lei. A respeito dela é possível afirmar:

- a) Que diante do princípio da legalidade do crime e da pena, pelo qual não se pode impor sanção penal a fato não previsto em lei, é admissível o emprego da analogia para criar ilícitos penais ou estabelecer sanções criminais. **ERRADO. Não é admitido.**
- b) Que onde há uma regra legal que tenha caráter definitivo é possível o emprego da analogia. **ERRADO. Não é possível.**
- c) Que nada impede a aplicação da analogia às normas incriminadoras quando se vise, na lacuna evidente da lei, favorecer a situação do réu por um princípio de equidade. **CERTO.**
- d) A analogia *in bonam partem*, por contrariar o princípio da reserva legal, não pode ser aplicada em Direito Penal. **ERRADO. Pode.**
- e) No Direito Penal só é admitida a analogia *in malam partem*. **ERRADO. Não é admitida.**

FGV. Com relação ao princípio da legalidade, assinale a afirmativa incorreta. Tal princípio impede a aplicação de analogia de qualquer forma no Direito Penal. **ERRADO. Admite-se in bonam partem.**

FCC. Os tipos penais são criados pelo legislador, excepcionalmente, entretanto, o juiz pode, usando analogia, criar tipos penais. **ERRADO, não pode.**

VUNESP. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, emanada do Poder Legislativo, definindo o crime e a pena, sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. **CERTA.**

VUNESP. A analogia, como forma de auto-integração da lei, pode ser amplamente aplicada no âmbito do direito penal. **ERRADO, não pode in malam partem.**

VUNESP. O princípio da legalidade admite, por exceção, a revogação da lei pelo direito consuetudinário. **ERRADO, não admite.**

CESPE. Do princípio da legalidade, enunciado por meio da expressão latina *nullum crimen, nulla poena sine lege*, decorre a proibição da fundamentação ou do agravamento da punibilidade considerando-se o direito consuetudinário. **CERTA.**

CESPE. É vedada a aplicação analógica em normas penais incriminadoras. Nas normas penais não-incriminadoras gerais, admite-se o emprego da analogia *in bonam partem*. **CERTA.**

CESPE. A analogia, cuja utilização é vedada no direito penal, constitui método de integração do ordenamento jurídico. **ERRADO, a analogia in bonam partem é permitida.**

FUNIVERSA. Acerca do emprego da analogia no âmbito do Direito Penal brasileiro, assinale a alternativa correta.

- a) A regra é a proibição do emprego da analogia no âmbito penal, por força do princípio da reserva legal, todavia a doutrina é remansa em admitir esse recurso quando se apresentar *in bonam partem*. **CORRETO.**
- b) A analogia *in malam partem* ocorre quando se aplica, ao caso omissivo, uma lei considerada prejudicial ao réu que, segundo o Código Penal, excepcionalmente, poderá ser admitida, uma vez que deverá ser salvaguardado o direito da coletividade em face do direito do agressor. **ERRADO, nem excepcionalmente pode ser admitida.**
- c) O Direito Penal brasileiro não admite aplicação da analogia. **ERRADO, admite in bonam partem.**
- d) Segundo a doutrina, analogia legal, ou legis, é aquela em que se aplica ao caso omissivo um princípio geral do Direito. **ERRADO, omissivo uma lei.**

CEPERJ. Face ao fundamento, à função e ao sentido do princípio da legalidade, a proibição de analogia vale relativamente a todos os tipos penais, inclusive os permissivos. **ERRADO, nos permissivos é permitido.**

4. NÃO HÁ CRIME, NEM PENA, SEM LEI CERTA.

É um assunto um pouco mais aprofundado. Mas pode ser o diferencial para sua aprovação.

A lei que cria um crime deve dar **CERTEZA** de qual conduta está sendo INCRIMINADA. Em outras palavras, as pessoas devem entender o que está sendo “proibido”, o que passa a ser considerado CRIME.

Dessa máxima, decorrem os PRINCÍPIOS DA **DETERMINAÇÃO** e da **TAXATIVIDADE**.

É simples. A lei não pode criar um crime de forma indeterminada, imprecisa. A lei tem que **DETERMINAR** de maneira clara o que está sendo incriminado. Deve-se ter **PRECISÃO**. A lei penal que cria crimes deve ser **TAXATIVA**. As condutas criminosas devem constar em um **ROL TAXATIVO, CERTO, PRECISO**.

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI CERTA

NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE CERTA



Já caiu em prova!

FCC. As regras da irretroatividade e da taxatividade das normas penais incriminadoras decorrem do princípio da legalidade. CERTA.

FCC. O princípio constitucional da legalidade em matéria penal exige a taxatividade da lei incriminadora, admitindo, em certas situações, o emprego da analogia. CERTA.

ESAF. Quanto ao princípio da legalidade penal pode-se dizer que a descrição penal indeterminada, isto é, que impossibilite determinar qual a abrangência do preceito primário da lei penal, não infringe o princípio da legalidade. ERRADO. Infringe.

ESAF. Quanto ao princípio da legalidade penal pode-se dizer no que concerne à sanção penal, a exigência de taxatividade revela-se compatível com as chamadas penas indeterminadas. ERRADO. Não é compatível.

FGV. O princípio da legalidade impede incriminação genérica por meio de tipos imprecisos. CORRETO.

FAURGS. Em relação ao princípio da legalidade (artigo 1º do Código Penal), assinale a afirmação correta.

c) Autoriza o uso de normas penais vagas e imprecisas para permitir ao julgador ampla discricionariedade no momento de optar pela condenação ou pela absolvição dos acusados. ERRADO. Não admite.

CEPERJ. O conteúdo essencial do princípio da legalidade se traduz em que não pode haver crime, nem pena que não resultem de uma lei prévia, escrita, estrita e certa. CERTA.

VUNESP. Artigo 1.º do Código Penal Brasileiro: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” O dispositivo legal ora transcrito explicita, dentre outros, o princípio da taxatividade. CERTA.

Agora vamos refletir.



Importante!

SE A LEI INCRIMINADORA (que cria crimes) TEM QUE SER CERTA, DETERMINADA, TAXATIVA, O QUE DIZER DAS NORMAS PENAIS EM BRANCO?

Como o próprio nome já diz, lei penal em branco é aquela que deixa algo “em branco”. Em outras palavras, ela define toda a conduta criminosa, mas deixa um “trecho” em aberto para complemento por outra norma.

Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. A Lei de Drogas assim define o crime de uso de drogas:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, **drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar** será submetido às seguintes penas: (...)

Veja que essa lei penal tem vários elementos, como as condutas (*adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo*), a finalidade (*para consumo pessoal*). **Mas fica a pergunta: quais drogas são proibidas?**

Veja que a lei penal não diz quais drogas são proibidas. Ela está “em branco”. Cabe então a uma outra lei ou regulamento dizer o que é droga (*sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar*). Grosso modo, outra lei ou regulamento irá preencher esse “branco”. Ressalta-se que na maioria das vezes esse complemento é feito por portaria, regulamento, ou seja, não é feito por lei. Assim, questiona-se se em tais casos a lei penal em branco seria **considerada inconstitucional/ilegal**.

PREVALECE o entendimento de que **não há violação aos princípios da legalidade/reserva legal/taxatividade/determinação**, desde que a lei penal tenha a previsão do **NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO PENAL**. Em outras palavras, que a essência do crime esteja bem descrita na lei, cabendo apenas a um item “acidental” o complemento por outra norma.



Já caiu em prova!

CESPE. Juliano foi preso em flagrante por ingressar no país portando cloreto de etila, uma substância definida como entorpecente em portaria expedida pelo Ministério da Saúde. O advogado de Juliano impugnou judicialmente a prisão, argumentando que, em respeito ao princípio da legalidade, uma substância somente pode ser definida como entorpecente mediante lei federal.

Nessa situação, o argumento do advogado é improcedente. CERTA.

VUNESP. O princípio da reserva legal pressupõe a existência de lei anterior, emanada do Poder Legislativo, definindo o crime e a pena, sendo lícito afirmar, então, que as medidas provisórias não podem definir crimes e impor penas. CERTA.

O postulado da taxatividade, consequência do princípio da legalidade, que expressa a exigência de que a lei penal incriminadora seja clara, certa e precisa, torna ilegítimas as normas penais em branco. ERRADO, é legítima.



Fique ligado!

SE A LEI INCRIMINADORA (que cria crimes) TEM QUE SER CERTA, DETERMINADA, TAXATIVA, O QUE DIZER DOS TIPOS PENAS ABERTOS?

Tipos penais abertos são aqueles em que não há uma descrição detalhada da conduta criminosa, ou seja, a conduta não é totalmente individualizada.

O exemplo clássico é o crime culposos, veja o que diz o Código Penal:

Art. 121 (...) Homicídio culposo § 3º Se o homicídio é culposo: Pena - detenção, de um a três anos.

Observe que o TIPO PENAL não diz o que é homicídio culposos, ou seja, o tipo penal está em aberto. O juiz irá analisar em cada caso se houve uma conduta culposa. Veja que no tipo penal ABERTO o complemento é VALORATIVO, ou seja, o juiz usará seus “valores” para dizer o que é uma conduta culposa.

Quanto a eventual violação ao princípio da determinação, tudo dependerá do caso concreto, no caso do “homicídio culposos”, por exemplo, prevalece o entendimento que a lei apresenta uma mínima determinação.

Podemos resumir tanto a situação da norma penal em branco, quanto dos tipos penais abertos com a seguinte lição:

Saliente-se, porém, que não há violação do princípio da reserva legal, pois os referidos tipos penais contêm um mínimo em determinação. O princípio da definição foi fornecido por lei, sendo perfeitamente lícita a complementação conceitual por meio de atos administrativos. Conforme já antes salientado, a definição do crime não precisa ser completada. Basta um mínimo de determinação, isto é, um princípio de definição a ser complementado pelo juiz (tipos penais abertos) ou por certos atos administrativos (normas penais em branco em sentido estrito). BARROS, Flávio Augusto Monteiro. *Direito Penal, parte geral: Volume 1*, São Paulo: Editora Saraiva.



Tome nota!

O QUE DIZER DAS INTERPRETAÇÕES EXTENSIVAS DA LEI PENAL INCRIMINADORA?

Interpretação extensiva é aquela em que o interprete **ESTENDE, AMPLIA** o significado da norma, pois considera que a norma “falou” menos do que desejava o legislador.

Diante dos princípios da LEGALIDADE, da RESERVA LEGAL, da TAXATIVIDADE, da DETERMINAÇÃO, **é vedada (proibida) a INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA de lei penal incriminadora.**

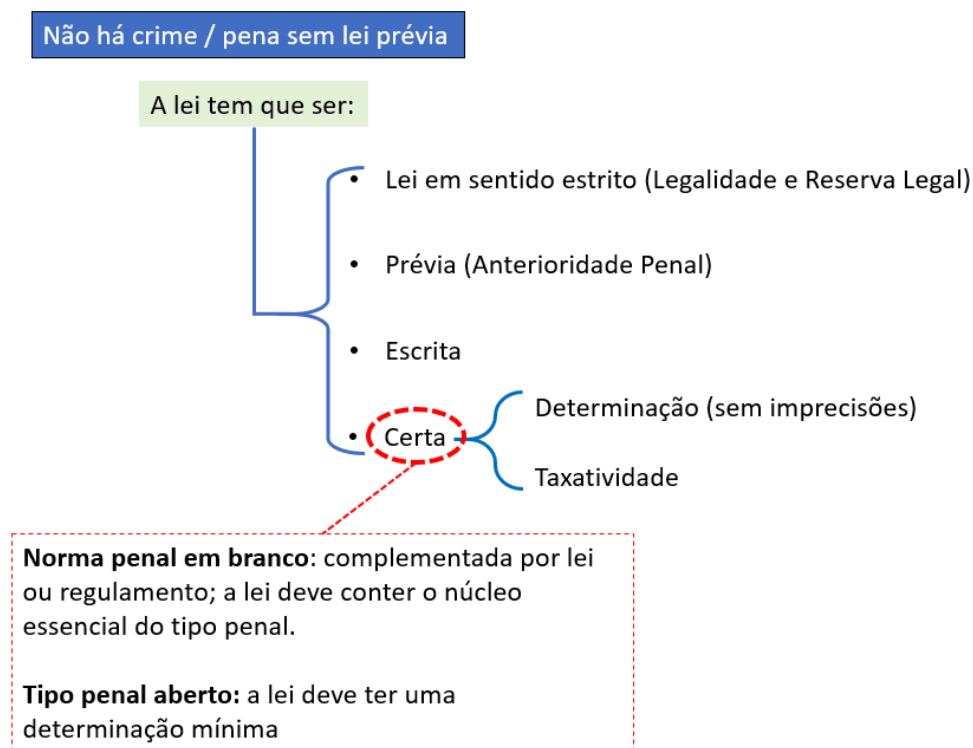
No direito penal, **o interprete da lei não pode ampliar o significado do que está ESCRITO na norma incriminadora.**



Já caiu em prova!

FCC. A regra que veda a interpretação extensiva das normas penais incriminadoras decorre do princípio constitucional da legalidade CERTA..

CESPE. Conforme o Supremo Tribunal Federal, é vedada no direito penal a aplicação da interpretação extensiva, em face da observância do princípio da legalidade, embora seja admitida a subsunção dos fatos ao tipo penal. CERTA.



É isso pessoal.

Releia a aula, estudo o resumo, faça as questões, leia o comentário das questões.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

NOTA DO AUTOR:

Prezado aluno, sou professor e servidor público federal (AFRFB). Funções nobres e importantes, que busco exercer com amor e esmero. Mas tenho uma função mais importante. Sou mensageiro da Boa Notícia, do Evangelho puro e simples. Então, atendendo a ordem de Jesus Cristo (Marcos 16:15), te convido a conhecer o caminho para Deus:

1º – Admita que és pecador (tens desobedecido a Deus)... *“pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23*

2º – Vá até Deus por intermédio de Jesus Cristo... *“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus” 1 Timóteo 2:5*

3º – Arrependa-te, confesse e abandone de teus pecados... *“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19*

4º – Crê em Jesus Cristo e o receba em teu coração... “Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Se você, prezado aluno, quiser se reconciliar com Deus, por meio de Jesus Cristo, faça esta oração de entrega, com todo o seu coração:

Senhor Jesus, eu não Te vejo, mas creio que Tu és o Filho de Deus. Agradeço-Te, Jesus, por ter morrido em meu lugar naquele madeiro, levando Consigo todas as minhas transgressões. Reconheço, Jesus, que Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no Livro da Vida e me dá a salvação eterna.
AMÉM.

Se você fez isso de todo coração, há uma festa no céu nesse momento (Lucas 15:10), agora procure um RELACIONAMENTO com DEUS. Você pode FALAR com Ele (orando). Você pode OUVIR Ele (lendo a Bíblia – a Palavra de Deus).

Saudações.

Rafael Albino

“...tornai conhecidas entre os povos as suas obras...” (Is 12:4)

Resumo

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL, DA ANTERIORIDADE PENAL E DEMAIS PRINCÍPIOS DECORRENTES

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 5º - (...)

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

CÓDIGO PENAL

Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

Aplica-se o princípio ao CRIME e à CONTRAVENÇÃO, à PENA e à MEDIDA DE SEGURANÇA.

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE

- **SEM LEI**, NÃO TEM CRIME (sem lei, não tem pena).
- **MEDIDA PROVISÓRIA, PORTARIA, INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO PODEM CRIAR CRIMES ou PENAS.**
- **SÓ LEI PODE CRIAR CRIME ou PENA.** É o PRINCÍPIO DA **LEGALIDADE PENAL**, que no Direito Penal, coincide com o PRINCÍPIO DA **RESERVA LEGAL**. Reserva Legal porque esse assunto (criar crimes e penas) está **RESERVADO PARA AS LEIS**. É um assunto PERTENCENTE (RESERVADO) a LEI.
- A correspondência entre conduta e previsão legal que configura crime se chama **TIPICIDADE**.

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM PRÉVIA LEI NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE PRAEVIA LEGE

- Para ter um crime, não basta ter uma LEI. Essa LEI tem que ser PRÉVIA a conduta.
- É o **princípio da ANTERIORIDADE PENAL**.
- Determinada conduta só poderá ser considerada CRIME se houver uma LEI ANTERIOR, uma LEI PRÉVIA.
- A lei penal **GRAVOSA** (que prejudica o agente) **não poderá** retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Essa lei penal GRAVOSA não tem qualquer efeito sobre os fatos passados, ou seja, não retroage, **trata-se do princípio da irretroatividade da lei penal gravosa**.

NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI ESCRITA NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE SCRIPTA

- A lei incriminadora (que cria crimes) deverá ser **ESCRITA**.

- Isso significa que a **ANALOGIA e os COSTUMES NÃO PODEM CRIAR CRIMES** (ou aumentar penas).
- O que é proibido no direito penal é a ANALOGIA e o COSTUME que prejudique, que cause um MAL PARA A PARTE (*IN MALAM PARTEM*). Assim, é permitida a ANALOGIA e o COSTUME PARA O BEM DA PARTE (*IN BONAM PARTEM*).

**NÃO HÁ CRIME, NÃO HÁ PENA, SEM LEI CERTA
NULLUM CRIMEN, NULLUM POENA, SINE LEGE CERTA**

- A lei que cria um crime deve dar **CERTEZA** de qual conduta está sendo INCRIMINADA.
- PRINCÍPIOS DA **DETERMINAÇÃO e da TAXATIVIDADE**.
- A lei tem que **DETERMINAR** de maneira clara o que está sendo incriminado. Deve-se ter **PRECISÃO**. A lei penal que cria crimes deve ser **TAXATIVA**. As condutas criminosas devem constar em um **ROL TAXATIVO, CERTO, PRECISO**.

O QUE DIZER DAS NORMAS PENAIS EM BRANCO? O QUE DIZER DOS TIPOS PENAIS ABERTOS?

- Como o próprio nome já diz, lei penal em branco é aquela que deixa algo “em branco”. Em outras palavras, ela define toda a conduta criminosa, mas deixa um “trecho” em aberto para complemento por outra norma. Muitas vezes esse complemento é feito por portaria, regulamento, ou seja, não é feito por lei. Assim, questiona-se se em tais casos a lei penal em branco seria **considerada inconstitucional/ilegal**. **PREVALECE** o entendimento de que **não há violação aos princípios da legalidade/reserva legal/taxatividade/determinação**, desde que a lei penal tenha a previsão do **NÚCLEO ESSENCIAL DO TIPO PENAL**.
- Tipos penais abertos são aquele em que não há uma descrição detalhada da conduta criminosa, ou seja, a conduta não é totalmente individualizada.
- *Saliente-se, porém, que não há violação do princípio da reserva legal, pois os referidos tipos penais contêm um mínimo em determinação. O princípio da definição foi fornecido por lei, sendo perfeitamente lícita a complementação conceitual por meio de atos administrativos. Conforme já antes salientado, a definição do crime não precisa ser completada. Basta um mínimo de determinação, isto é, um princípio de definição a ser complementado pelo juiz (tipos penais abertos) ou por certos atos administrativos (normas penais em branco em sentido estrito).* BARROS, Flávio Augusto Monteiro. *Direito Penal, parte geral: Volume 1*, São Paulo: Editora Saraiva.

O QUE DIZER DAS INTERPRETAÇÕES EXTENSIVAS DA LEI PENAL INCRIMINADORA?

- Interpretação extensiva é aquele em que o interprete **ESTENDE, AMPLIA** o significado da norma, pois considera que a norma “falou” menos do que desejava o legislador.
- É **vedada (proibida) a INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA de lei penal incriminadora**. No direito penal, o **interprete da lei não pode ampliar o significado do que está ESCRITO na norma incriminadora**.

Saudações.
Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960